

DIREITO ELEITORAL

5ª e 6ª Aulas

Inelegibilidades, direitos políticos e partidos políticos

Limites à capacidade eleitoral passiva e organização institucional da representação política

👤 PROFA. MA. MARCILENE ANDRADE

De onde partimos?

Aula anterior: Capacidade Eleitoral Passiva

Condições de Elegibilidade — CF, art. 14, § 3º

- Nacionalidade brasileira
- Pleno exercício dos direitos políticos
- Alistamento eleitoral
- Domicílio eleitoral na circunscrição
- Filiação partidária
- Idade mínima conforme o cargo

Mas preencher esses requisitos é suficiente?

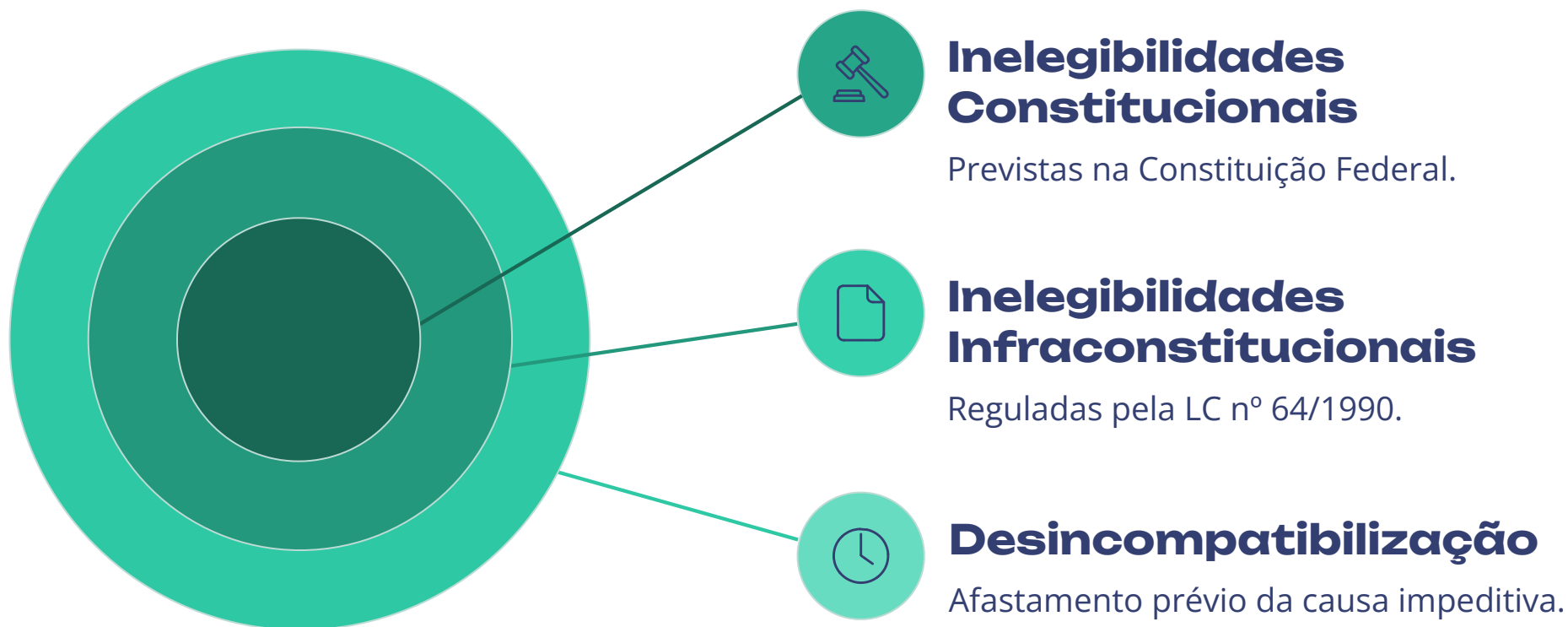
- ⊗ **NÃO.** É necessário verificar também se existe alguma causa de inelegibilidade e se os direitos políticos estão em pleno exercício.

E a filiação partidária nos conduz à segunda parte da aula:

Por que a Constituição coloca os partidos políticos entre o cidadão e o exercício da representação política?

Inelegibilidades

Impedimentos constitucionais e legais ao exercício da capacidade eleitoral passiva



Elegibilidade × Inelegibilidade

Condições de Elegibilidade

Requisitos positivos que o cidadão deve preencher.

CF, art. 14, § 3º

"Tenho os requisitos para concorrer?"

Inelegibilidades

Situações constitucional ou legalmente previstas que impedem o exercício da capacidade eleitoral passiva.

"Existe algum impedimento à minha candidatura?"

- ❏ **Atenção:** Inelegibilidade não significa perda de todos os direitos políticos. Uma pessoa pode continuar eleitora e, ao mesmo tempo, encontrar-se temporariamente inelegível.

Por que existem inelegibilidades?

A inelegibilidade limita um direito político fundamental e, por isso, exige fundamento constitucional ou legal. Sua finalidade está relacionada à proteção da própria legitimidade democrática.

CF, art. 14, § 9º — Autorização constitucional

A Constituição autoriza lei complementar a estabelecer outros casos de inelegibilidade destinados a proteger:

A **proibidade administrativa**

A **moralidade** para exercício do mandato

A **normalidade e legitimidade** das eleições contra influência do poder econômico

A normalidade e legitimidade contra **abuso do exercício de função, cargo ou emprego** na Administração

Ideia central

A inelegibilidade não protege apenas a eleição contra determinado candidato; protege a própria legitimidade da competição eleitoral.

Trata-se, portanto, de instrumento de tutela do regime democrático, e não de punição individual ao candidato.

Inelegibilidades constitucionais e infraconstitucionais

Constitucionais

Previstas diretamente na Constituição Federal. Não dependem de lei para produzir efeitos.

- **CF, art. 14, § 4º** → inalistáveis e analfabetos
- **CF, art. 14, § 5º** → limitação decorrente da reeleição (Chefes do Executivo)
- **CF, art. 14, § 7º** → inelegibilidade reflexa decorrente de determinados vínculos familiares

Infraconstitucionais

Previstas em lei complementar, por autorização expressa do CF, art. 14, § 9º.

- Principal diploma: **LC nº 64/1990 — Lei das Inelegibilidades**
- Ampliada pela **LC nº 135/2010 — Lei da Ficha Limpa**
- Alterada mais recentemente pela **LC nº 219/2025**

Inelegibilidades absolutas × relativas

Inelegibilidade Absoluta

Impede a candidatura para **qualquer cargo eletivo** enquanto presente a situação impeditiva.

Exemplo constitucional:

- Inalistáveis → CF, art. 14, § 4º
- Analfabetos → CF, art. 14, § 4º

Não há cargo para o qual a candidatura seja possível enquanto subsistir o impedimento.

Inelegibilidade Relativa

Impede a candidatura apenas em relação a:

- determinado **cargo**;
- determinada **circunscrição**;
- determinada **situação jurídica**;
- determinado **vínculo funcional ou familiar**.

Fora dessas condições específicas, a candidatura pode ser viável.

1

Absoluta

Qualquer cargo eletivo

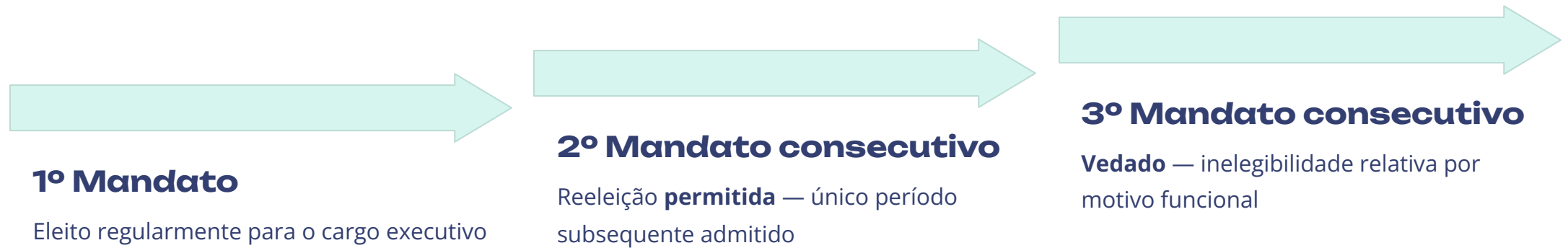
2

Relativa

Determinados cargos ou circunstâncias

Reeleição: inelegibilidade relativa por motivo funcional

CF, art. 14, § 5º — Presidente da República, Governadores, Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos **para um único período subsequente**.



📌 **Atenção:** A limitação constitucional refere-se aos Chefes do Poder Executivo. A Constituição admite a continuidade democrática, mas impede a perpetuação consecutiva no mesmo cargo executivo.

Inelegibilidade reflexa

CF, art. 14, § 7º — Quem é atingido?

São inelegíveis, **no território de jurisdição do titular**:

- cônjuge;
- parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau;
- parentes por adoção;

do Presidente da República, Governador, Prefeito, ou de quem os tenha **substituído nos seis meses anteriores ao pleito**.

- ✓ **Exceção constitucional:** Não incide a regra quando a pessoa já é titular de mandato eletivo e candidata à reeleição.

Finalidade

Evitar a utilização do poder político para formação de **núcleos familiares de perpetuação eleitoral**.

Parentes até 2º grau

- **1º grau:** pais, filhos
- **2º grau:** avós, netos, irmãos

Inclui vínculos por afinidade (sogro, genro, cunhado) e por adoção.

Desincompatibilização



O que é?

É o **afastamento, no prazo estabelecido pela legislação**, de determinada função, cargo, emprego ou atividade, como condição para afastar uma causa de inelegibilidade.



Finalidade

Evitar que determinada posição funcional seja utilizada para produzir **vantagem indevida** na disputa eleitoral.



Prazos

Os prazos **não são uniformes**. A LC nº 64/1990 estabelece diferentes situações e prazos conforme: cargo ocupado + cargo pretendido + circunstâncias funcionais.

Desincompatibilizar-se é afastar previamente uma situação juridicamente incompatível com a candidatura pretendida.

LC nº 64/1990 e Lei da Ficha Limpa

LC nº 64/1990 — Lei das Inelegibilidades

Regulamenta o art. 14, § 9º, da Constituição e estabelece hipóteses e prazos de inelegibilidade.

LC nº 135/2010 — Lei da Ficha Limpa

Ampliou significativamente as hipóteses. **Não é uma lei autônoma:** trata-se da LC nº 135/2010, que alterou a LC nº 64/1990.

Situações disciplinadas (observados os requisitos de cada hipótese)

- Determinadas condenações criminais
- Rejeição de contas públicas
- Abuso de poder econômico ou político
- Determinadas condenações por improbidade administrativa
- Demissão do serviço público em situações legalmente qualificadas
- Exclusão profissional decorrente de infração ético-profissional
- Renúncia a determinados mandatos nas circunstâncias previstas em lei

⚠️ LC nº 219/2025 — Atenção redobrada

⚠️ **LC nº 219/2025** alterou diversos dispositivos da LC nº 64/1990. É preciso cuidado com manuais e materiais anteriores à alteração.

Pontos modificados pela LC nº 219/2025

Hipóteses de **incidência**

Termos iniciais e finais de determinados **prazos**

Disciplina de algumas **condenações criminais**

Hipótese relacionada à **improbidade administrativa**

Regras envolvendo **demissão do serviço público**

Orientação prática ao aluno

Em Direito Eleitoral, nunca consulte a Lei de Inelegibilidades sem verificar sua redação atualizada.

A legislação eleitoral é dinâmica. Sempre confronte o texto legal com a versão vigente antes de qualquer análise ou resposta em prova.

Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

Restrições ao exercício dos direitos políticos previstas na Constituição Federal



Inelegibilidade ≠ Privação dos direitos políticos

Inelegibilidade

Atinge essencialmente a **capacidade eleitoral passiva**.

A pessoa fica impedida de concorrer nas condições previstas, mas pode continuar exercendo outros direitos políticos — inclusive o de votar.

Perda ou Suspensão dos Direitos Políticos

Produz restrição **mais ampla** ao exercício dos direitos políticos.

Pode atingir tanto a capacidade ativa (votar) quanto a passiva (ser votado).

CF, art. 15 — Vedação à cassação

É **vedada a cassação** de direitos políticos. A Constituição somente admite **perda ou suspensão** nas hipóteses nela taxativamente previstas.

Trata-se de rol constitucional fechado — não pode ser ampliado por lei ordinária ou complementar.

Distinção essencial

- **Perda** → privação não sujeita a termo previamente determinado
- **Suspensão** → impedimento temporário
- **Cassação** → constitucionalmente vedada

Hipóteses do art. 15 da Constituição

1 Cancelamento da naturalização

Por sentença transitada em julgado.

2 Incapacidade civil absoluta

Nos termos da legislação civil.

3 Condenação criminal transitada em julgado

Enquanto durarem seus efeitos — suspensão temporária.

4 Recusa de obrigação a todos imposta

Ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII, da CF.

5 Improbidade administrativa

Nos termos do art. 37, § 4º, da CF.

📌 **Cuidado conceitual:** Nem todas essas hipóteses possuem necessariamente a mesma natureza ou duração. Deve-se distinguir perda (privação sem termo determinado) de suspensão (impedimento temporário enquanto perdurar a causa).

Para não confundir

Instituto	Pergunta central	Efeito
Condição de elegibilidade	Tenho os requisitos necessários?	Habilita a candidatura
Inelegibilidade	Existe impedimento para concorrer?	Restringe a capacidade passiva
Desincompatibilização	Preciso afastar determinada situação?	Afasta causa impeditiva
Suspensão dos direitos políticos	Posso exercer temporariamente meus direitos políticos?	Impedimento temporário
Perda dos direitos políticos	Mantenho a titularidade/exercício desses direitos?	Privação nas hipóteses constitucionais

Síntese do Bloco

Esta é a chave da primeira metade da aula.



Partidos Políticos

Organização institucional da representação política na democracia brasileira

Partido

Agrega demandas e organiza propostas.

Candidatura

Seleciona representantes para disputar vagas.

Cidadão

Participa e exerce direitos civis.

Representação

Atua no Legislativo em nome do eleitorado.



A ponte entre os dois conteúdos

O que vimos até aqui

- **Aula anterior:** filiação partidária é condição constitucional de elegibilidade
- **Hoje:** candidatura não é exercício isolado da vontade individual

A pergunta que emerge

Qual é a função constitucional dos partidos políticos na democracia representativa?

O fluxo constitucional da representação

O1

Cidadão

Titular dos direitos políticos

O2

Partido Político

Estrutura de mediação constitucional

O3

Candidatura

Exercício da capacidade eleitoral passiva

O4

Eleição → Representação

Mandato democrático

Partidos políticos: conceito, evolução e funções

Evolução histórica

Os partidos desenvolveram-se juntamente com:

- Ampliação do sufrágio
- Consolidação dos Parlamentos
- Organização de grupos políticos
- Formação da democracia representativa de massas

Lei nº 9.096/1995, art. 1º

O partido político é **pessoa jurídica de direito privado** destinada a assegurar, no interesse do regime democrático:

- a autenticidade do sistema representativo;
- a defesa dos direitos fundamentais.

Principais funções dos partidos



Representar

Demandas sociais perante o Estado



Agregar

Interesses e projetos políticos



Selecionar

Candidaturas para os pleitos eleitorais



Estruturar

A representação parlamentar

Regime constitucional dos partidos — art. 17

Liberdade partidária — com limites

É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Mas essa liberdade deve respeitar:

- Soberania nacional
- Regime democrático
- Pluripartidarismo
- Direitos fundamentais da pessoa humana

Exigências constitucionais adicionais

- Caráter **nacional**
- Observância das regras constitucionais sobre **financiamento**
- Prestação de contas à **Justiça Eleitoral**
- Funcionamento parlamentar conforme o regime constitucional e legal

Registro

Após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, o partido registra seu estatuto no **TSE**.

 **Ideia-chave:** Liberdade partidária existe dentro da ordem constitucional democrática — não é liberdade irrestrita.

Autonomia partidária e sistemas partidários

Autonomia Partidária — CF, art. 17, § 1º

A Constituição assegura autonomia para definir, entre outros aspectos:

- Estrutura interna, organização e funcionamento
- Regras sobre órgãos partidários
- Disciplina e fidelidade partidárias
- Critérios relacionados às coligações admitidas constitucionalmente

❏ **Mas autonomia significa soberania? NÃO.** Os partidos permanecem sujeitos à Constituição + à legislação eleitoral + ao controle da Justiça Eleitoral nas hipóteses juridicamente cabíveis.

Sistemas Partidários

Unipartidarismo

Partido único — incompatível com a CF/88

Bipartidarismo

Predominância de dois grandes partidos

Pluripartidarismo

Expressamente protegido pela Constituição brasileira

Fundo Partidário e propaganda partidária

Fundo Partidário

Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, disciplinado pela Lei nº 9.096/1995.

Receitas incluem, entre outras fontes:

- Multas e penalidades eleitorais
- Dotações orçamentárias
- Recursos destinados por lei
- Doações admitidas pelo ordenamento

Propaganda Partidária — finalidades

- Divulgar programas partidários
- Difundir ideias e projetos
- Comunicar atividades partidárias
- Promover participação política

Distinção fundamental

Propaganda Partidária

Promove o partido e seu programa

Propaganda Eleitoral

Busca influenciar a escolha do eleitor em determinada eleição

 Em ano eleitoral (2026), a propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão ocorre somente no **primeiro semestre**.

Análise de caso

As quatro situações

1

Situação A

Prefeito encerrando seu segundo mandato consecutivo pretende disputar novamente o mesmo cargo.

2

Situação B

Servidora pública ocupa função abrangida por hipótese legal de incompatibilidade e não se afasta no prazo exigido.

3

Situação C

Cidadão preenche as condições de elegibilidade, mas pretende registrar candidatura sem vinculação partidária.

4

Situação D

Partido político decide estabelecer livremente suas regras internas, sustentando que sua autonomia impede qualquer controle da Justiça Eleitoral.

Análise de caso

Respostas

→ **A → Limite constitucional à reeleição**

CF, art. 14, § 5º veda o terceiro mandato consecutivo para o mesmo cargo executivo.

→ **C → Candidatura avulsa: não**

A filiação partidária integra o sistema constitucional de elegibilidade.

→ **B → Desincompatibilização**

O não afastamento no prazo legal mantém a causa de inelegibilidade.

→ **D → Autonomia não é absoluta**

Os partidos permanecem sujeitos à Constituição e ao controle da Justiça Eleitoral.

Capacidade eleitoral passiva exige condições de elegibilidade + ausência de inelegibilidade → Candidatura insere-se no sistema partidário → Partidos políticos organizam e mediam a representação democrática.